

1501046-40.2022.8.26.0628
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO
Comarca: Itapecerica da Serra
Foro: Foro de Itapecerica da Serra
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 23/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
EDUARDO LUIZ AMARAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 04 horas, na Rodovia BR 116, 340, Pista Sul, Justos, cidade de Juquitiba e comarca de Itapecerica da Serra, o réu EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itapecerica da Serra
Foro de Itapecerica da Serra
3ª Vara
Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501046-40.2022.8.26.0628
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
EDUARDO LUIZ AMARAL e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 23 de maio de 2022, por volta das 04 horas, na Rodovia BR 116, 340, Pista Sul, Justos, cidade de Juquitiba e comarca de Itapecerica da Serra, o réu EDUARDO LUIZ AMARAL, agindo consciente e voluntariamente, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente no semi-reboque SR/LIBRELATO SRCAEDI 3E, placas RLD3C09, de propriedade da pessoa jurídica Girardi e Freire Ltda ME, avaliado em R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), o qual detinha em razão de reação de emprego, conforme boletim de ocorrência de fls.

02/06, 22/23 e 24/25, pesquisa de fls. 26/27 e fl. 28, auto de exibição/apreensão de fl. 09, auto de avaliação de fl. 60 e auto de entrega de fl. 61.

Ainda, que, no dia 23 de maio de 2022, às 20h12min, o réu citado provocou a ação de autoridade, comunicando a ocorrência de crime que sabia não se ter verificado.

Por fim, que, em data incerta, mas entre os dias 23 de maio de 2022 e 07 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de Itapeacerica da Serra, o mesmo inculcado adulterou sinal identificador de veículo automotor, conforme boletim de ocorrência de fls. 02/06.

Denúncia recebida à fl. 98. As provas orais e o interrogatório foram colhidos por meio audiovisual.

DECIDO.

Sem preliminares. No mérito, a ação é improcedente.

A vítima disse que os fatos não ocorreram como relatado na inicial; que o réu efetivamente foi roubado; que, dias depois, receberam um pedido de "resgate" dos assaltantes; que era mais vantajoso pagar o "resgate" do que acionar o seguro; que o réu veio a São Paulo para tal finalidade; que, pelo que sabe, o réu sequer olhou para a placa da carreta quando a recuperou.

Ouvidos em audiência judicial, os policiais civis mantiveram, essencialmente, o contido em seus depoimentos administrativo de fls. 10/15, inclusive no tocante à confissão extra-autos do réu, o qual teria admitido ter a intenção de entregar a carreta para um traficante em Santa Catarina.

Interrogado em solo judicial, o réu ofertou versão similar à da vítima, acrescentando ter sido agredido em orbe policial.

Os fatos são confusos.

A vítima, quando de sua oitiva na esfera policial, já tinha dito ter conhecimento de que o réu havia saído da cidade em que residiam com o intuito de resgatar a carreta (fl. 59). Embora a vítima tenha relatado não saber aonde o réu se locomoveu e nada tenha informado sobre o pagamento do "resgate", é incontroverso, por tal declaração, que o réu não atuava (totalmente) à revelia da vítima. Ademais, havia a expectativa da vítima, por óbvio, de que a carreta fosse recuperada e trazida de volta para sua posse, o que contradiz a confissão informal aventada pelos policiais, de que tal objeto seria repassado a um traficante.

Malgrado não se possa afastar a hipótese de orquestração entre réu e vítima (quer por vínculo pessoal, quer por algum outro interesse), é certo que a notícia de que desde a fase policial a vítima tinha conhecimento de que o réu havia se dirigido ao Estado de São Paulo com o fito de recuperar a carreta enfraquece significativamente o pano de fundo da tese acusatória e recomenda a absolvição.

Não obstante, deixo consignado não haver qualquer indício de que o réu tenha sido agredido por agentes da lei, à luz do laudo de fl. 45.

Ante o exposto, absolvo o réu, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Desnecessária a intimação pessoal do réu, dado o conteúdo da sentença.

P.R.I.C.

Itapeacerica da Serra, 23 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA